

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٥ مايو ٢٠٠٩م، الموافق غرة جمادى الآخرة
١٤٣٠هـ،

برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان،
رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة: محمد رأفت مصطفى برغش، ومنير السيد منصور، ومحمد
أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة
ضحى إبراهيم الزيانى، أعضاء المحكمة.
وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٣/٠٧ لسنة (٥) قضائية.

المقامة من:

أحمد ونورية وعالية (أبناء جمال أحمد العويض)، وعفاف محمود عدنان الموسوي.
وكيلتهم المحامية / رباب عبد النبي العريض.

ضد:

(١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.
(٢) الشركة المتحدة للتأمين.

الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر مايو سنة ٢٠٠٧ أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ فيما تضمنته من استثناء الشخص الذي تسبب في وقوع الحادث وكذلك زوجته وأبنائه القصر من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم لمخالفته نص المادة الثامنة عشرة من الدستور.

قدمت إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من لائحة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم ٢٠١٣/٢٠٠٧ أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية أن تدفع لهم ما جملته مبلغ مائتي عشرة آلاف دينار كتعويض موروث وتعويض مادي وأدبي بسبب وفاة كل من جمال أحمد عبدالعزيز ودانة جمال وأمنية جمال. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه أثناء قيادة جمال عبدالعزيز أحمد العويص السيارة رقم ٩٣٦٣٦ بالطائف بالمملكة العربية السعودية انفجر إطار السيارة وترتب على الحادث وفاة المذكورين فيستحق المدعون التعويض على النحو المبين تفصيلاً بلائحة الدعوى. دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ وبجلسة ٢٩/٤/٢٠٠٧ صرحت المحكمة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية خلال ٢١ يوماً، فقيد المدعون الدعوى الماثلة بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٧.

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى وأسست دفعها على وجهين:

أولهما: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من أن المادة ١٨ من قانون المحكمة الدستورية قد اشترطت جدية الدفع الذي يُبدى أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن كذلك واستجابت المحكمة إلى المدعي بإقامة الدعوى الدستورية فإن الدعوى تكون قد رفعت بغير الطريق القانوني. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ تنص على أنه ((يجب أن تغطي وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين)) بينما وقع الحادث موضوع النزاع بالمملكة العربية السعودية فإن النص المطعون عليه لا ينطبق على النزاع الموضوعي بما تتقدم معه جدية الدفع بعدم الدستورية وتكون الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانوني.

وثانيهما: عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ترتيباً على ما ورد بالوجه الأول من عدم انطباق النص المطعون فيه على واقعة النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعين في إقامة الدعوى وخلصت إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

ردت وكالة المدعين على الدفع بعدم قبول الدعوى مؤكدة على مصلحة المدعين في إقامة الدعوى الدستورية تأسيساً على أن القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق باعتباره قانون القاضي حيث لم تتمسك المدعى عليها الثانية بالقانون الأجنبي وصممت على طلباتها الواردة بلائحة الدعوى.

وبعد حجز الدعوى للحكم قدمت وكالة المدعين طلباً بإعادة الدعوى إلى المرافعة تلتفت عنه المحكمة لعدم جديته.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، مردود بأن مؤدى نص الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانون المحكمة الدستورية أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده خلال الشهر الذي فرضه

المشرع، ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها وإذ كان البين من أوراق الدعوى الموضوعية أن المدعين قد أبدوا دفعاً بعدم دستورية النص المطعون فيه لتعارضه مع نص المادة (١٨) من الدستور فمنحتهم محكمة الموضوع أجلاً لرفع الدعوى الدستورية وهو ما يفيد بالضرورة تقديرها جدية الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة وإذ أقام المدعون الدعوى الدستورية خلال الأجل الذي ضربته محكمة الموضوع فإن الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة بالفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من قانونها ويكون هذا الدفع على غير أساس.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة لعدم انطباق النص المطعون فيه على النزاع الموضوعي فالمقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط يلزم تحققه لقبول الدعوى الدستورية - يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعي دون سواها وهو ما يقتضي بالضرورة وقبل الفصل في هذا الدفع تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع الموضوعي.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ تقضي بأنه: ((يجب أن تغطي وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسدية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين)) كما تقضي المادة الثانية من اتفاقية التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية بأن: ((يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث)) وإذ انضمت البحرين إلى الاتفاقية المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٨٥ الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩/٩/١٩٨٥، فإن هذه الاتفاقية بعد استيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة لإبرامها والتصديق عليها ونشرها تكون لها قوة القانون. وإذ كان الحادث موضوع الدعوى الموضوعية قد وقع بالمملكة العربية السعودية فيكون تعويض الحادث وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بقانون التأمين الإجباري بالمملكة العربية السعودية إعمالاً لقاعدة الإسناد التي قررتها المادة الثانية من الاتفاقية. إلا أن القاضي الوطني لا يعمل أحكام القانون الأجنبي من تلقاء نفسه بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة الذي

يتعين عليه أن يقوم بإثبات ذلك القانون باعتبار أن القانون الأجنبي يعتبر بالنسبة للقاضي الوطني واقعة من وقائع الدعوى يتعين على من يتمسك به أن يقيم الدليل عليه وإلا طبق القاضي قانونه الوطني.

وحيث إن أيًا من الطرفين لم يتمسك بتطبيق القانون السعودي بل إن إرادتهما قد تلاقت على تطبيق قانون التأمين الإلزامي البحري حيث أسست المدعى عليها الثانية دفاعها على أحكام النص المطعون فيه كما طعن المدعون على النص المذكور بعدم الدستورية باعتباره النص الذي يحكم الواقعة وإذ كان ذلك فإن النص المطعون فيه يكون هو الواجب التطبيق.

وحيث إنه من المقرر أن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وكان البين من الأوراق أن المدعين وإن كانوا قد دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ إلا أنهم قصرُوا طلباتهم بلائحة الدعوى الدستورية على طلب الحكم بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فيما تضمنته من استثناء الشخص الذي تسبب في وقوع الحادث وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم. فإن نطاق الدعوى يكون قد تحدد بهذا الطلب. وإذ كان النص المطعون فيه هو الذي يحكم الواقعة على ما سلف بيانه وهو في الوقت ذاته يمثل العقبة القانونية في امتداد مظلة التأمين لتشمل المدعين جميعًا كما أن المدعية الأولى قد أقامت دعواها الموضوعية بصفتها زوجة المتسبب في الحادث، كما أقامت الدعوى الدستورية بهذه الصفة بصرف النظر عن كونها مالكة للسيارة أو طرفًا في عقد التأمين. وإذ دفعت المدعى عليها الثانية بأن التأمين الإلزامي طبقًا للنص المطعون فيه لا يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمدعين فقد أصبح للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من استثناء الشخص المتسبب في وقوع الحادث وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم. ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى في وجهه الثاني على غير سند.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ تجري على أنه: ((ومع مراعاة أحكام المادة (١٢) من هذا القانون يقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمية تلحق أي شخص باستثناء المتسبب في الحادث وزوجه وأولاده القصر، ومالك المركبة وزوجه وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقًا خاصًا للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث...)).

وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه ما تضمنه من استثناء المتسبب في الحادث وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمية التي تلحق بهم بأنه يحدث تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين ركاب السيارة بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (١٨) من الدستور.

وحيث إن المادة الرابعة من الدستور المعدل تقضي بأن: ((العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة.)) كما تنص المادة الثامنة عشرة من الدستور على أن: ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)).

وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحياة القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقرها القانون العادي ويكون مصدراً لها. ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر فيه المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.

وحيث إن الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه في شقه الخاص باستثناء المتسبب في الحادث من الحق في التعويض مردود بأن المركز القانوني للمتسبب في الحادث يغير المركز القانوني للمضرور منه، تأسيساً على عدم تماثل أو تكافؤ عناصر وأركان كل من المركزين القانونيين وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لكل منها، وبالتالي اختلاف الآثار القانونية المترتبة على ذلك بما ينتهي مع القول بمناقضة هذا الشق من النص المطعون فيه لمبدأ المساواة ويتعين رفض النعي عليه بمخالفة الدستور.

وحيث إنه بالنسبة لطعن المدعين بعدم دستورية النص المطعون فيه في شقه الخاص باستثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض فهذا النعي سديد، ذلك أن النص المطعون فيه - في هذا الشق - قد مايز بين فئتين من المضرورين في حوادث المركبات إحداهما زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر، وأخرهما فئة باقي المضرورين بأن أختص الفئة الأخيرة بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين

لهؤلاء في حين حجب عن الفئة الأولى، هذه الميزة، حال أن جميع المضرورين في مركز قانوني متماثل، فهم جميعاً ينطبق عليهم وصف المضرورين. كما أنهم جميعاً ليسوا طرفاً في عقد التأمين - حيث أقامت المدعية الأولى دعواها الموضوعية بصفتها زوجة المتسبب في الحادث، كما أقامت الدعوى الدستورية بهذه الصفة -، وهم جميعاً يتحدثون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدثون في أن أضراراً قد لحقت بهم من جرائه، وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها. وإذ أقام النص المطعون فيه هذا التمييز التحكيمي بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين الرابعة والثامنة عشرة من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦ فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة